Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL E AGRIMENSURA

Reunião: ORDINÁRIA - Nº 9/2026 - CÂMARA ESPECIALIZADA de ENGENHARIA CIVIL e AGRIMENSURA - 23/09/2026 das 09:00h às 14:00h
Decisão: CEEC 4610/2026
Referência: 665596/2026 - Auto: 23339989/2026
Interessado: JADE DAMAZIO ARAUJO DE SOUZA

EMENTA: Arquiva a penalidade aplicada pelo auto de infração - EXERCICIO ILEGAL - EXORBITANCIA DAS ATRIBUICOES - por infração ao(a) Alínea "b", Art 6º da Lei Federal nº 5.194/66

DECISÃO

A Câmara Especializada De Engenharia Civil E Agrimensura do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, no uso de suas atribuições legais, reunido em Belém, no dia 23 de setembro de 2026, analisando o relato e voto fundamentado do(a) conselheiro(a) Arthemio Scardino Guimaraes Junior, objeto de solicitação de processo fiscal- protocolo principal Jade Damazio Araujo De Souza, Analisando os autos, verifica-se que a infração foi fundamentada exclusivamente no entendimento de que os serviços de georreferenciamento objeto das ARTs emitidas pela profissional estariam fora das atribuições do Engenheiro Civil. Entretanto, observa-se que os serviços descritos nas ARTs referem-se ao georreferenciamento de imóveis urbanos vinculado a processos de regularização fundiária urbana (REURB), atividade diretamente relacionada ao parcelamento do solo, ordenamento territorial, cadastro técnico e planejamento urbano. A Lei nº 5.194/1966 assegura o exercício profissional aos engenheiros regularmente registrados e estabelece entre suas atribuições a execução de trabalhos topográficos e geodésicos, bem como outras atividades que, por sua natureza, se incluam no âmbito profissional da engenharia. Consta dos autos que os profissionais da Modalidade Civil possuem formação acadêmica abrangendo conteúdos de topografia, geodésia, cartografia, geoprocessamento e sistemas de referência, constituindo base técnica suficiente para execução de levantamentos e produtos georreferenciados em ambiente urbano. Verifica-se ainda que inexiste nos autos demonstração de que a profissional tenha executado atividade cuja legislação atribua exclusividade a outra modalidade profissional ou que tenha ultrapassado limites técnicos expressamente definidos pelo Sistema Confea/Crea. Ao contrário, o parecer técnico da Gerência de Apoio ao Colegiado conclui que o georreferenciamento urbano constitui atividade compatível com as atribuições da Modalidade Civil, especialmente em procedimentos de regularização fundiária e gestão territorial urbana. Dessa forma, não restou configurada a prática de exercício ilegal por exorbitância de atribuições prevista no art. 6º, alínea "b", da Lei nº 5.194/1966. considerando finalmente o parecer exarado pelo Conselheiro relator desta Câmara Especializada, **DECIDIU** por maioria de consenso, Diante do exposto, acompanhando integralmente o Parecer Técnico da Gerência de Apoio ao Colegiado, VOTO pelo ARQUIVAMENTO do Auto de Infração nº 23339989/2026, lavrado em desfavor da Engenheira Civil Jade Damazio Araujo de Souza, por não restar caracterizada a infração capitulada na alínea "b" do art. 6º da Lei Federal nº 5.194/1966.. Coordenou a reunião o(a) senhor(a) **Valdinei Mendes Da Silva**. Votaram favoravelmente ao relato de Arthemio Scardino Guimaraes Junior os senhores Conselheiros: (9) - Alexandre De Moraes Ferreira, Arthemio Scardino Guimaraes Junior, Helena Mendes Dos Santos Fernandes, Ines Maria Miranda Lobato Teixeira, Irandir De Castro Diniz, Janilton Maciel Ugulino, Jose Da Silva Neves, Marcus Vinicius Figueiredo Leal, Rui Dinamar Andrade, Votaram favoravelmente ao relato de Carolina Da Silva Gonçalves os senhores Conselheiros: (3) - Carolina Da Silva Gonçalves, Patricia Lima Vieira Philippsen, Valdinei Mendes Da Silva. Não houve abstenção.

Cientifique-se e cumpra-se.

BELéM, 23 de setembro de 2026.

Engenheiro Sanitarista Valdinei Mendes da Silva
Coordenador(a) da Reunião

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 072x7